

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 957/2532	พนักงานอัยการ กรม อัยการ. ธี ไทยตรง. จจา ลีว เฉลิมวงศ์.
พันเอก วรสิทธิ์ นาย กี	

โจทก์ร่วมถูกชักชวนบริเวณโบหน้าเป็นรอยฟกช้ำและตั้งจมูกหักแต่สามารถไปไหนมาไหน และไปทำงานได้ตามปกติ แม้แพทย์มีความเห็นว่าใช้เวลารักษาบาดแผลประมาณ ๓๐ วัน ก็เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลให้หายเป็นปกติเท่านั้นยังไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัส.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๗ จำคุก ๙ เดือน คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๖ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๕ จำคุก ๖ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๔ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙, ๓๐

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมถูกชักทำร้ายที่บริเวณใบหน้าเป็นรอยฟกช้ำและตั้งจมูกหัก แต่โจทก์ร่วมได้ไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้น และได้ไปปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันตามปกติ แสดงว่าโจทก์ร่วมสามารถไปไหนมาไหนและไปทำงานหรือทำธุรกิจอย่างอื่นได้แม้แพทย์ที่ตรวจบาดแผลจะลงความเห็นว่ ใช้เวลารักษา ๓๐ วันก็เป็นความเห็นเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลให้หายเป็นปกติเท่านั้นบาดแผลของโจทก์ร่วมยังไม่ถึงขนาดเป็นการป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา หรือทำให้โจทก์ร่วมไม่สามารถประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันอันเป็นอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๗(๘) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๕ เท่านั้น ฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนกร-กัญเกียรติ์ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ